

Difensore civico per i minori ovvero difensore dei diritti dei minori: cosa fa e cosa non fa?



Funded through ELA Translation
Facility for Information

Dal 1° luglio 2025 i diritti dei minori sono tutelati dal difensore civico per i minori. Descriveremo in che modo può aiutare un minore, chi può scrivergli e cosa può fare se scopre un errore commesso da un'autorità, una struttura o un altro soggetto. Indicheremo cosa fare prima di scrivere al difensore civico per i minori e come scrivergli. Infine spiegheremo come il difensore civico per i minori promuove il rispetto dei diritti di tutti i minori.

I minori stessi (età inferiore a 18 anni) possono scrivere al difensore civico per i minori all'indirizzo deti@ochrance.cz, telefonare al numero 542 542 888 (nei giorni lavorativi dalle 8:00 alle 16:00) o visitare il sito web deti.ochrance.cz.

In questo opuscolo faremo talvolta riferimento agli opuscoli del difensore civico, disponibili all'indirizzo www.ochrance.cz alla voce [Nevím si rady se svou životní situací](#) (Non so come gestire la mia situazione attuale).

Chi è il difensore civico per i minori?

Dal 31 marzo 2026, **Martin Beneš** ricopre la carica di difensore civico dei minori (per un mandato di 6 anni).

Che cosa fa il difensore civico per i minori?

Il difensore civico per i minori si occupa dell'**esercizio dei diritti dei minori (persone di età inferiore ai 18 anni)** nei seguenti modi:

- **nei casi concernenti singoli minori** verifica l'operato delle autorità, delle strutture e delle varie istituzioni e soggetti che svolgono funzioni di pubblica amministrazione, e
- **in generale**, monitora e promuove (sistematicamente) i diritti dei minori ai sensi della [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#) e di altri trattati internazionali (maggiori informazioni sono riportate [alla fine dell'opuscolo](#)).

Qual è la differenza tra il difensore civico e il difensore civico per i minori?

Il difensore civico per i minori, a differenza del difensore civico, **verifica l'operato delle autorità**, di alcune strutture e, di recente, anche di altre istituzioni e di altri soggetti, **in relazione ai diritti dei minori**.

Entrambi hanno attualmente molte altre funzioni, in quanto il difensore civico per i minori, inoltre, **monitora e promuove il rispetto dei diritti dei minori** in generale, mentre il difensore civico ora monitora e promuove il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Pertanto **visiteranno congiuntamente le strutture** in cui i minori vivono e trascorrono il loro tempo e **monitoreranno il rispetto dei diritti dei minori con disabilità**.

Chi può scrivere al difensore civico per i minori?

Possono scrivere al difensore civico per i minori:

- **il minore stesso** che ha bisogno di aiuto,
- **un genitore o un altro parente del minore** che segnala una violazione dei diritti del minore,
- **pedagoghi, operatori sanitari, funzionari pubblici, assistenti sociali e altri soggetti** che segnalano violazioni dei diritti di un determinato minore ([se ciò non viola l'obbligo di riservatezza](#)),
- **chiunque** desideri segnalare un problema generale (sistemico) che incide sui diritti dei minori.

In che modo il difensore civico per i minori può aiutare un determinato minore?

Il difensore civico per i minori può verificare l'operato di numerose autorità, strutture e varie istituzioni e soggetti che svolgono funzioni di pubblica amministrazione, ovvero:

- decidono sui diritti e sui doveri di un singolo minore o su questioni che riguardano in generale i diritti dei minori,
- tutelano i minori e i loro diritti o
- si prendono cura dei minori o li assistono.

Tra tali autorità, strutture e soggetti figurano ad esempio:

- **organismi di protezione sociale e giuridica dei minori (OPSGM)**, ovvero principalmente gli uffici comunali, maggiori informazioni nell'opuscolo [Sociálně-právní ochrana dětí](#) (Protezione sociale e giuridica dei minori),
- **gli uffici di collocamento**, che decidono in merito agli assegni familiari (ad esempio, le prestazioni per figli a carico, [le indennità di assistenza a domicilio](#), [l'assistenza straordinaria immediata per le necessità dei figli](#), il contributo per il sostentamento dei figli in affido e simili) o in materia di occupazione dei minori,
- **le autorità di previdenza sociale**, che possono decidere, ad esempio, in merito a una pensione di orfano,
- **i direttori di scuole e istituti scolastici**, ad esempio quando decidono in merito all'ammissione, all'espulsione o al trasferimento di un minore e simili,
- **l'Ispettorato dell'istruzione**, che verifica le attività delle scuole e degli istituti scolastici anche sulla base di segnalazioni e reclami,
- **gli istituti di consulenza scolastica** (centri di pedagogia speciale, centri di consulenza pedagogico-psicologica), se emettono relazioni e raccomandazioni,
- **le compagnie di assicurazione sanitaria**, ad esempio quando decidono in merito al rimborso dei servizi sanitari coperti dall'assicurazione sanitaria pubblica, maggiori informazioni nell'opuscolo [Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách](#) (Processo decisionale delle compagnie di assicurazione sanitaria in merito ai rimborsi),
- **varie strutture per minori** (ad esempio case di accoglienza per minori, centri diagnostici e istituti educativi),
- **le autorità regionali che**, ad esempio, decidono in merito ai ricorsi nell'ambito di varie procedure amministrative o evadono [le denunce nel settore sanitario](#),

- **i ministeri**, soprattutto il ministero del Lavoro e degli affari sociali nei casi di prestazioni e pensioni o il ministero dell'Interno nei casi di minori che chiedono [asilo](#), [protezione temporanea a causa della guerra in Ucraina](#) o altro tipo di [permesso di soggiorno](#), o che hanno genitori in una delle [strutture per stranieri](#),
- **i presidenti degli organi giurisdizionali nell'esercizio dell'amministrazione statale degli stessi**, ad esempio quando si occupano di denunce relative a ritardi nei procedimenti giudiziari o comportamenti inappropriati di giudici e funzionari giudiziari, maggiori informazioni nell'opuscolo [Soudy](#) (Organi giurisdizionali),
- **i comuni e le regioni** nell'erogazione dell'istruzione e dei servizi sociali e nell'assicurare buone condizioni per la vita e la sicurezza dei minori; ad esempio, il comune assicura che i minori possano frequentare nel suo territorio l'istruzione obbligatoria; la regione, ad esempio, garantisce che nel suo territorio siano disponibili scuole speciali, servizi sociali (come l'assistenza alla prima infanzia o le case di accoglienza per persone con disabilità) o alcuni tipi di servizi sanitari,
- **e molti altri.**

Il difensore civico per i minori aiuta a combattere le discriminazioni?

Il difensore civico per i minori può intervenire se un minore è vittima di discriminazione o se le autorità, le strutture per l'infanzia e altri soggetti che svolgono funzioni di pubblica amministrazione non lo proteggono dalla discriminazione.

Gli altri casi di discriminazione (nelle relazioni private) possono essere valutati dal difensore civico.

In quali casi il difensore civico per i minori non può aiutare un determinato minore?

Nella maggior parte dei casi, il difensore civico per i minori **non può assistere direttamente un minore nelle questioni private, a meno che non possano occuparsene anche le autorità**. Ad esempio, nelle controversie con altre persone (familiari, compagni di scuola, colleghi di lavoro) o con aziende (ad esempio a causa di un prestito o di un acquisto).

Inoltre non può modificare una sentenza o influenzare un procedimento penale.

Cosa succede se il difensore civico per i minori non può occuparsi del caso di un minore?

Se il difensore civico per i minori non potrà occuparsi del caso di un minore, lo **comunicerà all'autore della segnalazione e gli spiegherà come procedere**.

Se è il minore stesso a scrivere e il suo caso **potrebbe essere trattato da un'altra autorità**, il difensore civico per i minori **chiede al minore** se desidera che il suo caso venga trasmesso a tale autorità. Se sì, il caso viene trasmesso all'autorità competente.

Cosa fa il difensore civico per i minori se riscontra un errore?

Se il difensore civico per i minori **riscontra un errore da parte di un'autorità (una struttura o un altro soggetto)**, **ne chiede la correzione** (modificare la sua decisione o la procedura futura, o fare quanto dovuto in caso di mancata azione).

Non può prendere una decisione al posto dell'autorità, né può modificarla o annullarla. Ciò deve essere fatto dall'autorità stessa o da un'autorità superiore. Non può nemmeno richiamare i funzionari che hanno commesso l'errore.

Se non si rimedia all'errore, informa l'autorità superiore e può rendere pubblico il caso.

In casi eccezionali, può proporre l'avvio di alcuni procedimenti giudiziari o intervenire in essi. Maggiori informazioni nell'opuscolo [Dětský ombudsman: pomáhá i jinak \(zvláštní oprávnění\)](#) [Il difensore civico per i minori aiuta anche in altri modi (autorizzazioni speciali)].

Devo fare qualcosa prima di scrivere al difensore civico per i minori in relazione al caso di un minore?

Prima di scrivere al difensore civico per i minori denunciando un soggetto, si dovrebbe prima **chiedere a tale soggetto di correggere il proprio errore o risolvere il caso**, se non ha preso provvedimenti.

Cosa devo scrivere e inviare al difensore civico per i minori in merito al caso di un minore?

Scrivere:

- **il proprio nome, cognome e recapito** (indirizzo di residenza, numero di telefono ed eventualmente indirizzo e-mail, in modo da poter agire il più rapidamente possibile),
- **nome e cognome del minore, la sua età attuale e il proprio rapporto col minore** (figlia, nipote, alunno, ecc.),
- **chi è il soggetto denunciato** (autorità, struttura, altri soggetti); è anche possibile specificare la persona con cui si è comunicato;
- **qual è il problema, cosa si denuncia**,
- **cosa si vuole ottenere**, quale si ritiene sia la soluzione migliore,
- **cosa è stato fatto fino a quel momento**, come sono stati difesi i diritti del minore e con quali risultati.

Allegare le copie delle decisioni dell'autorità, se l'autorità le ha emesse, o altri documenti importanti relativi al caso.

Come posso contattare il difensore civico per i minori?

Un adulto che scrive per conto di un minore può:

- inviare un **messaggio di posta elettronica** all'indirizzo podatelna@ochrance.cz,
- compilare il modulo **online** (all'indirizzo portal.ochrance.cz)
- **inviare una lettera** all'indirizzo Údolní 39, 602 00 Brno,
- inviare un **messaggio all'indirizzo di casella dati** jz5adky oppure
- **visitare** la sede del difensore civico per i minori ogni lunedì o mercoledì dalle 8:00 alle 16:00 all'indirizzo Údolní 39 a Brno (redigeremo insieme la denuncia, ma non risolveremo il caso immediatamente).

E se dimentico qualcosa?

Se manca qualcosa non è un problema, lo richiederemo successivamente.

Quando il difensore civico per i minori non è tenuto a occuparsi di un caso presentato?

Un difensore civico per i minori non è tenuto a occuparsi di un caso se:

- **non ha ricevuto informazioni e documenti importanti**, anche se li ha chiesti,
- ritiene **corretto l'operato dell'autorità** (struttura, altro soggetto) (lo spiegherà in maniera comprensibile al denunciante),
- l'errore segnalato non ha potuto influenzare il risultato o le conseguenze sono minime,
- **è trascorso più di un anno** dall'ultimo evento del caso in esame,
- il caso (presunto errore) è **pendente dinanzi a un organo giurisdizionale** o è già stato deciso in merito da un organo giurisdizionale o
- il difensore civico o il difensore civico per i minori **aveva già trattato il caso in precedenza** e da allora non ci sono stati nuovi sviluppi.

In che modo il difensore civico per i minori monitora e promuove i diritti dei minori?

Il difensore civico per i minori

- **monitora e valuta** il rispetto dei diritti dei minori nella Repubblica ceca (conduce ricerche e analisi, pubblica relazioni, pareri e raccomandazioni),
- **propone miglioramenti**, tra cui modifiche alla legislazione o ratifica di un trattato internazionale,
- **educa** sia i minori che il pubblico e
- **collabora** con altre organizzazioni nazionali ed estere.

Come fa il difensore civico per i minori a sapere di cosa hanno bisogno i minori o quali sono i loro problemi?

Il difensore civico per i minori si baserà sul lavoro svolto finora dal difensore civico e collaborerà ulteriormente con quest'ultimo. Trarrà ulteriori informazioni ed esperienze dall'evasione delle denunce e dalle visite alle strutture per minori, nonché da nuove attività volte a monitorare e promuovere i diritti dei minori. Il difensore civico per i minori sarà coadiuvato dagli stessi **minori e dalle organizzazioni** che favoriscono l'incontro tra i minori o ne difendono i diritti, in particolare:

- un **organo consultivo** composto da minori selezionati e
- **gruppi di lavoro istituiti dal difensore civico per i minori su temi specifici**, di cui faranno parte i minori e coloro che ne difendono i diritti.